GELEN EVRAK	
Tarih	20.06.2014
No	91178.352
Ekl	
	TN 41430

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Sayı : 16747942/9160365

20 Aralık 2014

Konu: Asgari İşçilik İncelemeleri

İSTANBUL 1 NOLU GRUP BAŞKANLIĞINA

İlgi: a) Kurum Başkanlık Makamının 01/08/2013 tarihli ve 25367788/902 sayılı yazısı.
b) 04/09/2013 tarihli ve 16747942/12906844 sayılı yazımız.
c) 05/11/2013 tarihli ve 16747942/17716753 sayılı yazımız.

Asgari işçilik incelemeleri sonucunda tespit edilen sigorta primine esas kazanç tutarı farkının sigortalılara mal edilememesi durumunda uygulanacak idari para cezaları hakkında; daha önce İlgi (b)' de kayıtlı yazımız ekinde, Kurum Başkanlık Makamının İlgi (a)' da kayıtlı talimat yazısı ve anılan yazı ekinde mevcut, Hukuk Müşavirliğinin 18/07/2013 tarihli ve 72044944 sayılı yazısı da gönderilmek suretiyle, uygulamada birlikteliğin sağlanması için Kurum Başkanlık Makamının anılan yazısındaki talimatları doğrultusunda işlem yapılması belirtilmiştir.

Mevcut durumda, asgari işçilik incelemelerinde, Kurum Başkanlık Makamının yukarıda anılan yazısında yer alan talimatları doğrultusunda işlem yapılmasına karşın, uygulamada çeşitli uyuşmazlıklar, çelişkiler ve tereddütler ortaya çıktığı gibi Kurum üniteleri ile Başkanlığımız arasında oluşacak olan uygulama farklılıklarından dolayı çeşitli ihtilafların ortaya çıkabileceği öngörülmüş ve bu durumun önünde geçilmesi için, İlgi (c)' de kayıtlı yazımızla Kurum Başkanlık Makamına konu intikal ettirilerek gerekli düzenlemelerin yapılması talep edilmiştir.

Yukarıda anılan yazımız üzerine; konu Kurum Başkanlık Makamınca Hukuk Müşavirliğine de intikal ettirilmiştir. Hukuk Müşavirliğinin Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden de görüş alınmak suretiyle konuyu tetkiki sonucunda oluşan görüşlerinin Kurum Başkanlık Makamına sunulduğu ve Hukuk Müşavirliğinin görüş yazısı üzerine, Kurum Başkanlık Makamının derkenar notu ile konunun Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliği tarafından ortak toplantı yapılarak bir sonuca bağlanmasının talimatlandırıldığı anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili olarak Hukuk Müşavirliği ve Başkanlığımızca oluşturulan ortak komisyonun çalışmaları neticesinde mutabık kalınan hususlar, tutanakla kayıt altına alınarak Hukuk Müşavirliğince, yazı ekinde Kurum Başkanlık Makamına intikal

Adres: Simon Bolivar Caddesi No. 23 06610 Çankaya/ANKARA
Tel: 0.312.442 19 30 -0.312 442 10 88
Fax: 0312.4412718
e-posta: sgktefis@sgk.gov.tr

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

ettirilerek, uygun görülmesi halinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına havalesi için Başkanlık Makamı "Olur" larına sunulmuştur.

Başkanlık Makamının 03/06/2014 tarihli "Olur" ları sonrasında Başkanlığımıza intikal ettirilen, Hukuk Müşavirliği yazısı ve eki (Mutabakat sağlanan hususlara ilişkin metin) yazımız ekinde gönderilmiş olup, yapılacak incelemelerde, uygulamada birlikteliğin sağlanması için, ekte yer alan Başkanlık "Olur" u ve mutabakat metni doğrultusunda işlem yapılmasını ve söz konusu metnin tüm müfettişlere imza karşılığı dağıtılmasını rica ederim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

EKİ :
1-Kurum Başkanlık Makamının 01/08/2013 tarihli ve 25367788/902 sayılı yazısı.
2-04/09/2013 tarihli ve 16747942/12906844 sayılı yazımız.
3-Kurum Başkanlık Makamının 03/06/2014 tarihli "Olur" ları sonrasında Başkanlığımıza intikal ettirilen, Hukuk Müşavirliği yazısı ve eki (Mutabakat sağlanan hususlara ilişkin metin)

DAĞITIM :
Gereği için:
-Ankara Grup Başkanlığı
-İstanbul 1 Nolu Grup Başkanlığı
-İstanbul 2 Nolu Grup Başkanlığı
-İzmir Grup Başkanlığı
-Risk Analizi ve Sürekli Denetim Grup Başkanlığı

Adres: Simon Bolivar Caddesi No: 23 06610 Çankaya/ANKARA
Tel: 0.312.442 19 30 -0.312 442 10 88
Fax: 0312.4412718
e-posta: sukteftis@sgk.gov.tr

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Hukuk Müşavirliği

Sayı : 72044944/<...>/<...> <...>
Konu : Asgari İşçilik İncelemeleri

BAŞKANLIK MAKAMINA

İLGİ: a) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Başkanlık Makamına muhatap 05/11/2013 tarihli ve 177167753 sayılı yazısı
b) Başkanlık Makamının 01/08/2013 tarihli ve 25367778/902 sayılı yazısı
c) Başkanlık Makamına muhatap 05/07/2013 tarihli Görüş yazımız

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgi (a)' da kayıtlı yazısında;

Başkanlık Makamının ilgi (b)' de kayıtlı talimatlarının, uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla Başkanlıklarınca 04/09/2013 tarihli ve 16747942 sayılı yazı ile tüm Grup Başkanlıklarına duyurulduğu,

İlgi (b)' de kayıtlı talimatın 1 inci maddesinin (a) kısmında; asgari işçilik incelemesi sonucunda tespit edilen eksik işçiliğin sigortalılara mal edilmemesi durumunda, 5510 sayılı Yasanın 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bendinin (4) numaralı alt bendi dışındaki diğer bentlerinin uygulanmayacağına yer verilmiş olduğu,

Ancak, ilgi (b) de kayıtlı yazı üzerine gerek hali hazırda asgari işçilik incelemesi yapan ve henüz rapor tanzim etmemiş Müfettişlerden, gerekse ilgili Grup Başkanlıkları bünyesinde kurulu bulunan Rapor Okuma Komisyonlarından, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına uygulama ile ilgili çeşitli tereddüt ve ihtilafların intikal ettiği,

Asgari işçilik uygulamalarına ilişkin daha önceki sürecin ne şekilde geliştiğine dair özet yazıyı müteakiben ilgi (b) de kayıtlı talimatın uygulanmasına yönelik hasıl olan tereddütler çerçevesinde belirtilen hususların açıklığa kavuşturulmasını teminen;

1- Kurum Müfettişlerince yapılan her bir asgari işçilik incelemelerinde, somut olaylara mahsus farklı durum ve tespitlerle karşılaşıldığı,

Örneğin, işverenlerle yapılan görüşmelerde, faaliyete başlanılan tarih, faaliyetin kaç işçi ile hangi aylarda yürütüldüğü, çalışanlara ödenen ücretlere ilişkin ücret ödeme bordrosu düzenlenip düzenlenmediği, ücret ödeme bordrosu ile faaliyete ilişkin diğer giderlere konu fatura vb. belgenin ibraz edilip edilemeyeceği, bu nevi belgelerin şimdi ve ileride ibraz edilememe gerekçesi, beyanını tevsik eder nitelikte belge sunulup sunulamayacağı gibi çok yönlü sorularla ilgililerin/işverenlerin beyanlarına konu tutanaklar düzenlendiği,

5510 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında "Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir." hükmüne amir olduğu,

04/09/2013 tarihli ve 16747942 sayılı yazıları öncesine kadar, söz konusu Kanun maddesi de göz önünde bulundurularak, alınan bu ifadeler neticesinde işveren hakkında Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının ilgili bentleri uyarınca Müfettişlerce idari para cezalarının önerilmekte olduğu,

Adres: Mithatpaşa Cad.No.7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için İrfet Av. B.Bataloğlu
Tel: 0312 458 79 68 Faks: (0312) 437 07 30 e-posta: ... Elektronik Ad: www.sgk.gov.tr

Bu durumda; hiç işyeri dosyası tescil ettirmeyen veya Kurumda tescilli olmakla birlikte tescil tarihi geriye çekilen işyeri işverenlerinin beyanları ile bu beyanlarını tevsik eder mahiyetteki bilgi/belgeler ve 5510 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi de esas alınarak işverenler hakkında;

• İşyerinin tescil edilmemesi veya geç tescil edilmesi,

• Tescile esas sigortalı veya sigortalıların işe giriş bildirgelerinin Kuruma verilmemesi,

• Faaliyetin yürütüldüğü ay veya aylara ilişkin tespit edilen eksik işçiliğin Kuruma bildirilmemesi,

• Sigortalılara yapılan ücret ödemelerine ilişkin ücret ödeme bordrosu/ücret hesap pusulası düzenlenmemesi ve/veya ibraz edilmemesi,

• Eksik işçilikle ilgili giderleri yasal defterine intikal ettirmemesi ve/veya düzenlediği ücret ödeme bordrolarında yer vermemesi,

• Faaliyetin sona ermesi itibari ile işten ayrılan sigortalı/sigortalılara ilişkin işten ayrılış bildirgesinin Kuruma verilmemesi,

Sebebi ile işverenler hakkında Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının ilgili bentleri gereği idari para cezasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunun talimatlandırılmasının talep olunduğu,

2- İlgi (b) de kayıtlı talimatın 1 inci maddesinin (b) ve (c) kısımlarında belirtilen ve özellikle geçici mahiyette faaliyet gösteren ihale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ilgili olarak yapılan asgari işçilik incelemelerinde, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (3) ve (4) numaralı bendinin, deftere tabi olmayan işverenler açısından uygulanmaması ile ilgili olarak;

5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde, asgari işçilik incelemesi kapsamında yürütülen incelemelerde, işverenlerce ibrazı gereken yasal kayıt ve belgelerin ibrazına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği,

5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesi lafzı hudutları içinde kalınması halinde, söz konusu Kanun maddesi uyarınca asgari işçilik incelemesi yapmak üzere görevlendirilen Müfettişlerin, işverenlerden veya işyeri sahiplerinden yasal kayıt ve belgelerinin ibrazını talep edip edemeyeceği, talep edilmesi halinde esas alınacak Kanun maddesi ile kayıt ve belge ibraz edilmemesi halinde idari para cezası önerilip önerilemeyeceği hususlarında duraksama yaşandığı,

Konu ile ilgili olarak Başkanlıklarına yazılı ve/veya sözlü olarak intikal eden tereddütlerde, kayıt ibraz için yapılan tebligatlara karşın herhangi bir başvuruda bulunmayan ve hiçbir kayıt ve belge ibraz etmeyen işverenler ile başvuruda bulunan ancak ibraz edecek herhangi bir kayıt ve belgesi olmadığını ifade eden veya kayıt ve belge olarak sadece inşaat ruhsatı, yapı denetim raporu gibi belgeler ibraz eden işverenler arasında, idari para cezası uygulanması açısından ayrım yapılıp yapılamayacağı, her iki durumda da idari para cezası uygulanıp uygulanmayacağının dile getirildiği,

Yine Ankara Grup Başkanlığından, Başmüfettiş Tamer TIPİ tarafından tescilsiz bir özel bina inşaatı işyeri ile ilgili olarak gerçekleştirilen asgari işçilik incelemesi neticesinde düzenlenen ve ilgi (a) da kayıtlı talimat uyarınca idari para cezası uygulanmayan rapor ile ilgili olarak, rapor okuma komisyonu ile ilgili müfettiş arasında ihtilaf yaşandığı, uyuşmazlığa konu raporda idari para cezası uygulanmamasının, tescilsiz inşaatlarda işverenler tarafından daha cazip koşullarda ilişiksizlik belgesi alınması yolunu açacağı, bu durumun ise Kurumun prim gelirlerini arttırması ve kayıt dışı istihdamla mücadeleye yönelik olarak 01.01.1994 tarihinde uygulamaya giren asgari işçilik uygulaması amacına aykırılık teşkil edeceği düşünüldüğünden bahisle yaşanan uyuşmazlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettiği,

Belirtilen hususlarda, hasıl olan tereddütlerin giderilmesi ve bu hususlarda ne yönde işlem tesis edilmesi gerektiğinin talimatlandırılmasının talep olunduğu,

Ayrıca Kurum Ünitelerindeki uygulama sebebiyle, Müfettişlerce yapılan asgari işçilik incelemeleri sonucu Makam talimatları doğrultusunda düzenlenecek raporlarda, söz konusu idari para cezalarının uygulanıp/uygulanmamasıyla ilgili, denetim talebinde bulunan Kurum Üniteleri ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı arasında uyuşmazlıklar çıkması söz konusu olacağından bahisle

Adres: Mithatpaşa Cad No 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Av. B.Baltaloğlu
Tel: 0.312 458 79 80 Faks: (0312)432 07 30 e-posta: bbaltaloglu@isk.gov.tr Elektronik Ad: www.isk.gov.tr

uygulama farkından kaynaklanacak muhtemel ihtilafın önlenmesi bakımından, ilgi (b) de kayıtlı talimatın Ünitelerde yapılacak işlemlerde de uygulanmasını teminen Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün de talimatlandırılmasının talep olunduğu,

Bahsi geçen yazının incelenmek üzere Makamlarınca Müşavirliğimize intikal ettirildiği,

Müşavirliğimizce Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden de görüş almak suretiyle konunun tetkiki sonucunda oluşturulan görüşümüzün Başkanlık Makamına sunulması üzerine Makamlarınca, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliği tarafından ortak toplantı yapılarak bir sonuca bağlanmasına dair derkenar notu ile yazımızın iade edildiği,

Hususları malumlarıdır.

Mezkur derkenar talimatı üzerine Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile Müşavirliğimizce 09/04/2014 ve 14/04/2014 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda;

Asgari işçilik incelemeleri ile ilgili olarak, Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde Yusuf TEMEL adına işlem gören işyerinin denetimi sonucunda Kurumumuz Müfettişi Ali Osman GÜNDOĞDU ile Ankara Grup Başkanlığı arasında meydana gelen görüş farklılığı konusunda somut olaya münhasır olarak verilmiş olan ilgi (c)' de kayıtlı görüş yazımızın genel uygulamaya teşmil edildiğinin anlaşılması üzerine, daha önce Müşavirliğimize intikal etmemiş olan, Başkanlık Makamının Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına muhatap ilgi (b)' de kayıtlı 01/08/2013 tarihli ve 25367778/902 sayılı talimatları ve buna ilişkin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca Grup Başkanlıklarına yazılan yazının da tetkikini müteakiben konunun yeniden değerlendirilmesi sonucunda ekte arz edilen tutanakta belirtilen hususlarda mutabık kalınmış olup, uygun görülmesi halinde yazımızın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına havalesini arz ederim.

Av. Nuray ÖZMAK
I. Hukuk Müşaviri V.

EK: 1 Dosya

Uygun görüşle arz ederim.
25/04/2014

Mustafa KURUCA
Kurum Başkan Yardımcısı

OLUR
3/6/2014

Yadigar GÖKALP İLHAN
Kurum Başkanı

Adres: Mithatpaşa Cad.No:7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Av. İ. Balıbaloğlu
Tel: 0312 458 78 60 Faks: 0312 1437 02 30 E-posta: ibalibaloglu@sgk.gov.tr Elektronik Ad: www.sgk.gov.tr

11-NIS-2010 20:58 From:

TARANMIŞTIR

Dn. 15.10.2010
28/06
4 647.03.01
119

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan asgari işçilik incelemelerinde eksik işçilik tespit edilmesi halinde uygulanacak idari para cezaları konusu münasebetiyle; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile Müfettiş arasında ekteki raporda görüleceği şekilde görüş ayrılığı oluşmuş, Hukuk Müşavirliğinin görüş yazısında ihtilafın asıl konusu yerine teklif edilen idari para cezası için 5510 sayılı Kanunun mu 506 sayılı Kanunun mu geçerli olacağı konusunda değerlendirmede bulunulmuştur.

Konunun yeniden değerlendirilerek:

1-) Asgari işçilik incelemelerinde 5510 sayılı Kanunun 85. maddesinin 4. fıkrasının *(Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca Kuruma asgari işçilik tutarının bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca 102. maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.)* nasıl uygulanacağının, fiili tespit v.s. olmadığı ve müfettişçe yalnızca asgari işçilik yapıldığı durumlarda 102. maddenin diğer fıkralarının uygulanıp uygulanamayacağının,

2-) Buna bağlı olarak rapordaki görüş farklılığı konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin,

3-) Varsa yanlış uygulamaları ortadan kaldırmak için mevzuatta (yönetmelik, genelge) değişiklik yapılması gerekip gerekmediğinin,

Hukuk Müşavirliği görüşü olarak bildirilmesini rica ederim.

Yadigar Gökalp İlhan

Yadigar GÖKALP İLHAN
Kurum Başkanı
25/6/2013

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Hukuk Müşavirliği
27 Haziran 2013
Kayıt No: 11585
DSY Tarih: /201..
DYS No: 241736D

4.SMP

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

MERKEZ TEŞKİLATI İÇ YAZIŞMA

Kimden : Başkanlık Makamından	Tarih : 01 /08/ 2013
Kime : Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına	Sayı : 25367788/902
Konu : Asgari işçilik incelemesi	İlgi :
İmza : Yadigar GÖKALP İLHAN Kurum Başkanı	

06/02/2012 tarihli ve 121563/AİR/06 sayılı Müfettiş Raporu ile ilgili olarak asgari işçilik incelemesi sonucunda uygulanacak idari para cezaları konusunda ihtilafa düşüldüğü müşahede edilmiştir. Yanlış uygulamalara sebebiyet vermemek için, Hukuk Müşavirliğinin Başkanlık Makamının 25/06/2013 tarihli yazısına istinaden verdiği mütalaası da göz önünde bulundurularak aşağıdaki açıklamalara göre hareket edilmesi gerekmektedir.

1- Asgari işçilik incelemesi sonucunda tespit edilen sigorta primine esas kazanç tutarı farkının sigortalılara mal edilememesi durumunda:

a) 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesinin birinci fıkrasının sadece (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca idari para cezası uygulanacak, 102'nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) bentleri ile (e) bendinin diğer alt bentleri ve (j) bendindeki idari para cezaları uygulanmayacaktır.

b) Fark işçilik tutarına ilişkin ücret ödeme bordrosunun ibraz edilmemesi gerekçesiyle 102'nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca idari para cezası uygulanmayacaktır.

c) İşveren defter tutmakla yükümlü değilse, fark işçilik tutarının yasal deftere işlenmemesi gerekçesiyle 102'nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca idari para cezası uygulanmayacaktır.

2- Asgari işçilik incelemesi sonucu bulunan sigorta primine esas kazanç tutarı farkının sigortalılara mal edilmesi durumunda ise 102'nci maddenin birinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası uygulanabilecektir.

3- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun uygulanmasının gerektiği durumlarda da yukarıdaki şekilde hareket edilerek cezaların 506 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Uygulamada birlikteliğin sağlanması ve hukuka aykırı işlemlere meydan verilmemesi için Başkanlığınız tarafından bu konuda iç emir çıkarılması hususunda gereğini rica ederim.

Adres : Ziyabey Cad. No : 6 06510 – Balgat/ANKARA
Telefon : 0312 207 81 18
E-posta : zataman2@sgk.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi : Özel Kalem Büro
Faks : 0312 207 81 57
Web : www.sgk.gov.tr

T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Sayı : 16747942/12906864
Konu : Asgari İşçilik İncelemesi.

.....GRUP BAŞKANLIĞINA

Asgari işçilik incelemesi sonucunda tespit edilen sigorta primine esas kazanç tutarı farkının sigortalılara mal edilememesi durumunda uygulanacak idari para cezaları hakkında Kurum Başkanlık Makamının ve Hukuk Müşavirliğinin yazıları ekte yer almaktadır.

Uygulamada birlikteliğin sağlanması için asgari işçilik incelemesi sonucunda tespit edilen sigorta primine esas kazanç tutarı farkının sigortalılara mal edilememesi durumunda; 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının sadece (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca idari para cezası uygulanacak, 102 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) bentleri ile (e) bendinin diğer alt bentleri ve (j) bendindeki idari para cezaları uygulanmayacaktır. Fark işçilik tutarına ilişkin ücret ödeme bordrosunun ibraz edilmemesi gerekçesiyle 102 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca idari para cezası uygulanmayacaktır. İşveren defter tutmakla yükümlü değilse, fark işçilik tutarının yasal deftere işlenmemesi gerekçesiyle 102 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca idari para cezası uygulanmayacaktır. Asgari işçilik incelemesi sonucu bulunan sigorta primine esas kazanç tutarı farkının sigortalılara mal edilmesi durumunda ise 102 inci maddenin birinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası uygulanabilecektir. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun uygulanmasının gerektiği durumlarda da yukarıdaki şekilde hareket edilerek cezaların 506 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uygulanacaktır.

İnceleme yaparken, işverenlerin yasal kayıt ve belgelerini ibraz etmeme hususu ile asgari işçilik incelemesi sonucunda tespit edilen sigorta primine esas kazanç tutarı farkının sigortalılara mal edilememesi durumunda, fark işçilik tutarına ilişkin ücret ödeme bordrosunun ibraz edilmemesi hususunun müfettişler tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere, işverenlerin yasal kayıt ve belgelerini ibraz etmeme durumunda meri mevzuattaki ibraz etmeme fiili işlenmesine ilişkin idari para cezası önerisinde bulunulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, uygulamada birlikteliğin sağlanması için Kurum Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda işlem yapılmasını ve tüm müfettişlere imza karşılığı dağıtılmasını rica ederim.

Dr. Siddik TOPALOĞLU
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

EK 1) Kurum Başkanlık Makamı'nın 01/08/2013 tarihli, 25367788/902 sayılı talimatı.
2) Hukuk Müşavirliği'nin 18/07/2013 tarihli, 72044944 sayılı yazısı

DAĞITIM: 1)Ankara Grup Başkanlığı, 2) Istanbul 1 Nolu Grup Başkanlığı,
3)İstanbul 2 Nolu Grup Başkanlığı, 4)İzmir Grup Başkanlığı,
5)Risk Analizi ve Sürekli Denetim Grup Başkanlığı.

Adres: Simon Bolivar Bulvarı No:23 Çankaya / ANKARA
Tel : 0.312 4421930 Fax : 0.312 4421791 e-posta: teftis@sgk.gov.tr

Asgari İşçilik İncelemeleri ile İlgili Olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Gerçekleştirilen 14/4/2014 Tarihli Toplantı Tutanağına Ektir.

GÜNDEM MAD.NO.	GÜNDEM KONULARI	MUTABAKAT METNİ
1	Yapımı sonradan anlaşılan özel bina inşaatları veya ihale konusu işlere ilişkin işyeri dosyasının tescil edilmemiş olunmaası sebebiyle 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası önerilip önerilemeyeceği.	Belirtilen hususta idari para cezası uygulanması konusunda mutabık kalındı.
2	İşyeri dosyası tescil edilmiş olunmakla birlikte, Müfettişlerce yapılan tespitler çerçevesinde tescil tarihi geriye çekilen işyerleriyle ilgili olarak işveren hakkında 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası önerilip önerilemeyeceği.	Müfettişlerce yapılan asgari işçilik incelemelerinde, tespitlere dayalı olarak işyeri tescil tarihinin geriye çekilmesi durumunda, işveren hakkında belirtilen Kanun maddesi uyarınca idari para cezası uygulanması konusunda mutabık kalındı.
3	Gerek yapımı sonradan anlaşılan özel bina inşaatları veya ihale konusu işyerlerinde, gerekse Müfettişlerce yapılan tespitler çerçevesinde tescil tarihi geriye çekilen işyerlerinde işçi sayısı tespit edilmesi durumunda, işveren hakkında 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a/2) bendi uyarınca idari para cezası önerilip önerilemeyeceği	Asgari işçilik incelemelerinde, gerek yapımı sonradan anlaşılan özel bina inşaatları veya ihale konusu, gerekse tescil tarihi geriye çekilen işyerlerinde, tescile esas çalışan sayısının tespiti durumunda, işçi sayısı esas alınarak belirtilen Kanun maddesinin uygulanması konusunda mutabık kalındı.
4	Gerek yapımı sonradan anlaşılan özel bina inşaatları veya ihale konusu işyerlerinde, gerekse Müfettişlerce yapılan tespitler çerçevesinde tescil tarihi geriye çekilen işyerlerinde, işçi sayısı tespit edilememesde birlikte, tescile esas asgari bir işçi dolayısı ile işveren hakkında 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a/2) bendi uyarınca idari para cezası önerilip önerilemeyeceği.	Asgari işçilik incelemelerinde,yapımı sonradan anlaşılan özel bina inşaatları veya ihale konusu veya tescil tarihinin geriye çekilmesine konu işyerlerinde, tescile esas işçi sayısının tespit edilememesi durumunda, söz konusu faaliyette asgari bir işçi çalıştırıldığından hareketle,bir işçi için belirtilen Kanun maddesinin uygulanması konusunda mutabık kalındı.
5	Asgari işçilik incelemesi yapmak üzere görevlendirilen müfettişin, 5510 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi gereği işveren veya işyeri sahiplerinden talep ettiği kayıt ve belgelerin hiç ibraz edilmemesi veya kısmi ibraz edilmesi durumunda işveren veya işyeri sahipleri hakkında 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ibraz etmeme cezası önerilip önerilemeyeceği.	Asgari işçilik incelemesi görevi gereği, 5510 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinden alınan yetki ile Müfettişlerce İşverenlerden talep edilen yasal kayıt ve belgelerin hiç ibraz edilmemesi veya kısmen ibraz edilmesi hallerinde, işveren hakkında belirtilen Kanun maddesi gereği ibraz etmeme cezası uygulanması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

6	Deftere tabi olmayan işverenlerin, gerek Müfettişçe gönderilen tebliğata binaen hiç kayıt ibraz etmemesi, eksik kayıt ibraz etmesi veya yapılan inceleme sonucunda Kuruma işçilik bildirimi olmayan aylarda faaliyet gösterildiğinin tespitinden hareketle söz konusu aylarda çalıştırılan sigortalılara ilişkin ücretlerin açıktan ödenerek, herhangi bir kayıt ve belge düzenlenmediği, şimdi ve ileride bu nevide kayıt ibraz edilemeyeceğinin beyanen anlaşılması durumunda, bu işverenler hakkında 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ibraz etmeme cezası önerilip önerilemeyeceği.	Müfettişlerce gönderilen tebliğatlar ile talep edilen işyeri kayıt ve belgelerinin, mevzuatta öngörülen sürede ibraz edilmemesi, eksik ibraz edilmesi veya 5510 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve/veya aynı Kanunun 86 nci maddesinin yedinci fıkrasına uygun tespitler sonucu eksik işçiliğe konu ücret ödeme bordrolarının ibraz edilmemesi durumunda, işverenler arasında Kanunen herhangi bir ayrım gözetilmemiş olduğundan, deftere tabi olmayan işverenler hakkında da 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (e/3) bendi uyarınca ibraz etmeme cezası uygulanması gerektiği konusunda mutabık kalındı.
	Yapılan asgari işçilik incelemesi neticesinde; 5510 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve/veya aynı Kanunun 86 nci maddesinin yedinci fıkrasına uygun tespitlere dayanmak kaydıyla;	
	a) Eksik işçilik tutarlarının mal edildiği ay veya aylara ilişkin olarak 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para cezası önerilip önerilemeyeceği.	Eksik işçilik tutarlarının mal edildiği ay veya aylara ilişkin olarak 5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince aynı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para cezası uygulanması konusunda mutabakata varıldı.
7	b) Eksik işçilik tahakkukuna konu ay veya aylarda Kuruma herhangi bir işçilik bildirimlerinin olmaması halinde, söz konusu aylara ilişkin ücret ödeme bordrolarının ibraz edilmemesi gerekçesi ile işveren hakkında 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ibraz etmeme cezası önerilip önerilemeyeceği.	Eksik işçilik tahakkukuna konu olan ve Kuruma herhangi bir işçilik bildiriminin olmadığı aylardaki, İşçiliğe konu faaliyetin duraksamaya yer vermiyecek tespitlere dayandırılması halinde, söz konusu aylara ilişkin ücret ödeme bordrolarının ibraz edilmemesi gerekçesi ile işveren hakkında 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin ilgili alt bentleri uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği konusunda mutabakata varıldı.
	c) Eksik işçilik tahakkukuna konu ay veya aylarda Kuruma işçilik bildirimi olması halinde, işveren hakkında 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (e/4) ve (e/5) bentleri uyarınca kayıt geçersizliği cezası önerilip önerilemeyeceği.	Kuruma işçilik bildiriminin olduğu ay veya aylara mal edilen eksik işçilik tutarı dolayısı ile belirtilen Kanun maddesi gereği geçersizlik cezası uygulanması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Ahmet ÜZEL — Faruk ÇINKI — Arif KARAKAYA — İsmail OTLUBEL — Ayfer ÖZDEMİR TEFON — Belgin BATTALOĞLU